

1508605-29.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352736/2019 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 8909564 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

8138/19/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2352736 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508605-29.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508605-29.2019.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352736/2019 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 8909564 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

8138/19/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2352736 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

8138/19/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Luiz Preto Segundo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 21h00, na Rua Ricieri Delbone, n. 137, Parque Residencial Indaiá, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, ANDRÉ LUIZ PRETO SEGUNDO, qualificado a fls. 14, guardava e trazia consigo 950 microtubos plásticos aproximadamente 472,60 gramas de cocaína, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de constatação preliminar a fls. 11/13).

Segundo se apurou, estava no local dos fatos, encostado em uma parede, e guardava em uma mochila que mantinha nas costas as referidas porções de droga.

Guardas Civis que realizavam patrulhamento de rotina pela região, que é conhecida como ponto de comercialização de entorpecentes, quando se abordá-lo.

Contudo, quando desembarcavam da viatura, ANDRÉ LUIZ tentou empreender fuga, correndo por diversas ruas do bairro. Pouco depois de atravessar um córrego, tentou ocultar sua mochila debaixo de um veículo e continuou correndo.

Um dos guardas municipais pegou a mochila, e ambos continuaram perseguindo o denunciado, até que finalmente o encontraram escondido em um terreno baldio e o abordaram.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado acerca do conteúdo da mochila, admitiu que guardava drogas, alegando que, por estar devendo para o "tráfico", recebeu a mochila de um motoqueiro para que entregar uma residência das imediações.

Ao verificarem o conteúdo da mochila, encontraram os 950 contendo cocaína.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciando.

Diante do exposto, denuncio ANDRÉ LUIZ PRETO SEGUNDO como incurso no art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 e requeiro que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da lei 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 72. A denúncia foi recebida a fls. 73/74. O réu foi citado a fl. 89. Apresentou defesa prévia a fls. 63/67. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 227/228.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria da pena, requereu que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida. Na segunda fase, requereu que seja aplicada a atenuante da confissão. Já na terceira fase, requereu que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que ausentes indícios de envolvimento com o crime organizado e condenações anteriores. No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, requereu o regime inicial semiaberto, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, sendo que uma das penas deve ser a prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa acompanhou as alegações do Ministério Público.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo químico-toxicológico de fls. 231/233.

III.2 Prova oral

Em depoimento, Jaime Rodrigues Filho relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu com comportamento suspeito e optaram pela abordagem. Disse que o acusado empregou fuga por diversas ruas do bairro. Declarou que o réu dispensou a mochila que carregava durante a fuga. Informou que com o apoio de outras viaturas conseguiram abordar o acusado e localizar a mochila que continha 950 microtubos de cocaína. Relatou que tinha apenas o entorpecente no interior da mochila.

Em depoimento, William Roberto Monzi narrou os fatos no mesmo sentido que seu

companheiro de farda.

Em interrogatório, André Luiz Preto Segundo disse que estava com os entorpecentes, porém, não seria o responsável pela venda, somente pelo transporte da droga até os traficantes. Relatou que estava transportando os entorpecentes para quitar uma dívida que tinha com os traficantes.

III.3 Exame da prova

O caso é de condenação.

Os guardas disseram que o réu jogou ao solo uma mochila, sendo que localizaram em seu interior 950 microtubos de cocaína, possuindo massa líquida de 472,6 gramas da substância, conforme consta no laudo químico-toxicológico a fls. 231/233.

Já o réu confessou em juízo que estava realizando o transporte dos entorpecentes. Sendo assim, não há dúvidas quanto a prática do delito pelo acusado.

Portanto, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (F.A/Certidões de fls. 28/29). Observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser fixada em cinco anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão, mas aplica-se a Súmula 231 do STJ.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses de reclusão, mais 188 dias-multa. Dia-multa no mínimo legal.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO André Luiz Preto Segundo à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 188 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 28 de junho de 2022.

MARGEM DIREITA